



PUTUSAN
Nomor 3725 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FIPRILLIA TARFI WACHIDAH, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir, Nomor 36, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, domisili saat ini di Jalan Kaswari 2, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pandji Ndaru Sonatra, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pandji Sonatra & Partners, beralamat di Jalan Sukowati, Gandu Rejo, RT 004, RW 003, Kelurahan Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **FIFI SOFIA YULIA INDRIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kaswari 2, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
2. **KOH WANDY MUSTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir, Nomor 36, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

1. **NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DRADJAT URIPNO, S.H.**, berkedudukan di Jalan Adi Sumarmo, Nomor 162, Kelurahan Banyauanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3725 K/Pdt/2023



Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Debrito Irpan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. YB. Irpan, S.H., M.H., beralamat di Jalan Melati, Nomor 6, Purwosari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023;

2. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CEPER,

yang diwakili oleh Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ceper, Fransisca Permata Dewi, S.E., M.M., berkedudukan di Jalan Raya Solo – Yogyakarta, Nomor 26 Dk. Jetis, Kelurahan Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danang Sindhu Sasangka, S.H. dan kawan, Para Karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ceper, beralamat di Jalan Klaten-Solo, Km. 8,4, Besole, Klepu, Ceper, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

3. KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KOTA SURAKARTA, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani, S.T., M.H., berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Nomor 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Suhardi, S.SiT., M.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Nomor 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022;

4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN

LELANG (KPKNL) SURAKARTA, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Mahmudsyah, berkedudukan di Jalan Ki

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3725 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mangun Sarkoro, Nomor 141, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Wibowo dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak tanah dan bangunan yang tercantum di dalam sertifikat hak milik sebagai berikut:
 - sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02048, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 134 m², atas nama Koh Wandy Mustika (Tergugat II),
 - sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02049, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m², atas nama Koh Wandy Mustika (Tergugat II),
 - sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02050, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m², atas nama Koh Wandy Mustika (Tergugat II);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3725 K/Pdt/2023



2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tidak melakukan tindakan-tindakan/perbuatan apapun (*status quo*) terhadap tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02048 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 134 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 02049 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02050, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m²;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02048 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 134 m², sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02049 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m², dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02050, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m² adalah merupakan harta bersama Tergugat I dan almarhum Bapak Ir. Farauk Usman;
3. Menyatakan Penggugat merupakan ahli waris dari Tergugat I dan almarhum Bapak Ir. Farauk Usman yang berhak atas bagian harta peninggalan almarhum Bapak Ir. Farauk Usman berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02048 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 134 m², sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02049 yang

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3725 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m², dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02050, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m²;

4. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli Nomor 22/2017, tertanggal 1 Maret 2017, Akta Jual Beli Nomor 23/2017, tertanggal 1 Maret 2017, dan Akta Jual Beli Nomor 24/2017, tertanggal 1 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan tanpa adanya persetujuan dari almarhum Bapak Ir. Farauk Usman dan dibuat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, duplikat akta nikah palsu dan tanda tangan palsu adalah akta jual beli yang cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa proses peralihan hak/peralihan nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02048 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 134 m², sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02049 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m², dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02050, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m² atas nama Ir. Abdullah Farauk Usman (Ir. Farauk Usman) dan Nyonya Fifi Sofia Yulia Indriana (Tergugat I), dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor 22/2017, tertanggal 1 Maret 2017, Akta Jual Beli nomor 23/2017, tertanggal 1 Maret 2017, dan Akta Jual Beli nomor 24/2017, tertanggal 1 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum tersebut mengakibatkan peralihan hak/peralihan nama dari atas nama Ir. Abdullah Farauk Usman (Ir. Farauk Usman) dan Nyonya Fifi

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3725 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofia Yulia Indriana (Tergugat I) ke atas nama Koh Wandy Mustika (Tergugat II) tersebut turut cacat hukum dan batal demi hukum;

6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan/ menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02048 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 134 m², sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02049 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m², dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02050, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m² kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan dalam keadaan bebas dari segala ikatan dan pembebanan apapun serta mengembalikan ke atas nama semula segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun terhadap putusan dalam perkara *a quo* dilakukan upaya hukum banding, kasasi oleh Tergugat I dan Tergugat II atau perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3725 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Kompetensi absolut;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Sela Nomor 181/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 3 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/tangkisan Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 181/Pdt.G/2022/PN Skt.;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02048 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten,



Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 134 m², sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02049 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m², dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02050, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m² adalah merupakan harta bersama Tergugat I dan almarhum Bapak Ir. Farauk Usman;

3. Menyatakan Penggugat merupakan ahli waris dari Tergugat I dan almarhum Bapak Ir. Farauk Usman yang berhak atas bagian harta peninggalan almarhum Bapak Ir. Farauk Usman berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02048 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 134 m², sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02049 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m², dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02050, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m²;
4. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli Nomor 22/2017, tertanggal 1 Maret 2017, Akta Jual Beli Nomor 23/2017, tertanggal 1 Maret 2017, dan Akta Jual Beli Nomor 24/2017, tertanggal 1 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan tanpa adanya persetujuan dari almarhum Bapak Ir. Farauk Usman dan dibuat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, duplikat akta nikah palsu dan tanda tangan palsu adalah akta jual beli yang cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa proses peralihan hak/peralihan nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02048 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 134 m², sebidang tanah dan bangunan dengan



Sertifikat Hak Milik Nomor 02049 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m², dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02050, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m² atas nama Ir. Abdullah Farauk Usman (Ir. Farauk Usman) dan Nyonya Fifi Sofia Yulia Indriana (Tergugat I), dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor 22/2017, tertanggal 1 Maret 2017, Akta Jual Beli nomor 23/2017, tertanggal 1 Maret 2017, dan Akta Jual Beli nomor 24/2017, tertanggal 1 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum tersebut mengakibatkan peralihan hak/peralihan nama dari atas nama Ir. Abdullah Farauk Usman (Ir. Farauk Usman) dan Nyonya Fifi Sofia Yulia Indriana (Tergugat I) ke atas nama Koh Wandy Mustika (Tergugat II) tersebut turut cacat hukum dan batal demi hukum;

6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan/ menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02048 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 134 m², sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02049 yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m², dan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02050, yang terletak di Jalan Kaswari, Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 136 m² kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan dalam keadaan bebas dari segala ikatan dan pembebanan apapun serta mengembalikan ke atas nama semula segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3725 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp4.572.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 204/PDT/2023/PT SMG., tanggal 14 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Turut Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pdt.G/2022/PN Skt., tanggal 21 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I, eksepsi Pembanding semula Turut Tergugat II dan eksepsi Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2023 kemudian terhadapnya

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3725 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Kas/2023/PN Skt. *juncto* Nomor 181/Pdt.G/2022/PN Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor Register 204/PDT/2023/PT SMG., tertanggal 14 Juni 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pdt.G/2022/PN Skt., tertanggal 21 Maret 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3725 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 11 Juli 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 1 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan atas rencana lelang yang belum terjual bukan dengan gugatan tapi melalui perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FIPRILLIA TARFI WACHIDAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FIPRILLIA TARFI WACHIDAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3725 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M a t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3725 K/Pdt/2023